

통 보

제 목 ◀◀◀◀ 자산 생산시설 처리계획 마련 업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 ◀◀◀◀ ♪♪♪ 유전 등 ●개 유전¹⁾의 생산물을 처리하는 ♪♪♪ Hub(해상플랫폼, 해저배관 등 시설, 이하 “♪♪♪”라 한다)를 운영하고 있으며 20XX년 말 위 유전들의 생산종료를 앞두고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◀◀◀◀ 광물법(이하 “광물법”이라 한다) 및 같은 법 시행령²⁾에 따르면 유전의 운영권자는 유전 생산종료 이후 X년 이내 ◀◀◀◀정부에 해상 생산시설 등의 철거계획³⁾을 제출해야 한다.

그리고 광물법은 ◀◀◀◀ 정부가 철거계획의 폐기물 처리 방안, 작업 방법, 일정, 비용⁴⁾ 등이 부적정하다고 판단되면 제출된 계획을 반려⁵⁾할 수 있게 규정하고 있다.

한편 공사 ◇◇◇◇단은 ○○○○사 ◀◀◀◀ 법인의 매각을 추진 중⁶⁾으로

1) ♪♪♪, ☆☆☆, ★★★★★ 및 □□□□ 등 ●개 유전

2) 광물법 제44조, 이하 조항(제44a조 내지 제44c조) 및 제45조, 시행령 제40b조 내지 제40e조까지의 조항을 근거로 함

3) 철거작업비와 방법, 작업일정, 폐기물 처리 방법 및 안전, 환경관리 방안 등을 포함해야 함(시행령 제40c조)

4) ○○○○사는 자체 Project Delivery Model에서 보고 목적의 비용은 ±10% 수준의 정확도가 필요한 것으로 규정함

5) 시행령 제40d조(Article 40d)를 근거로 함

6) 1차 매각 실패('XX. Y. ZZ, Project XXX) 이후 2차 매각(Project YYY) 시도 중이며, 생산자산의 철거 의무를 포함한 모든 의무까지 이전하는 Clean-break를 매각 기본 전제로 추진함

♫♫♫ 등의 높은 철거 비용⁷⁾이 매각에 불리하게 작용할 것을 우려하여 철거 비용 등 복구충당부채(Asset Retirement Obligation)⁸⁾를 절감해야 함을 시사했다.⁹⁾

따라서 ○○○○사는 비용을 최소화하면서 ◀◀◀◀ 정부 승인도 가능한 최적 철거 방안을 마련하기 위해서 전문 기술용역, 인접 시설과의 공동 철거 등을 검토하고 ◀◀◀◀ 정부와 사전협의를 통해 철거계획이 예정대로 제출 되도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사는 20XX년 철거계획 제출 시점까지 X년 남은 시점인데도 철거 전 필요한 일반적인 사전작업과 일정 정도를 기술한 철거 전략 보고서¹⁰⁾ 이외에는 철거 비용 절감을 위한 방안 도출, 공동 철거 협의, 정부와의 협의 등 구체적 추진 실적과 노력은 미흡한 것으로 확인되었다.

또한 철거 비용의 실질적인 절감은 ◀◀◀◀ 법인 매각과 사업의 지속 운영 등 상반되는 모든 경우에 도움이 되는데도 ○○○○사가 해당 업무를 소홀히 추진하고 있어 자산가치와 사업 경제성의 개선 기회를 놓칠 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○○○사는 20YY년부터 ◀◀◀◀ 법인 매각이 추진된 바 20ZZ년 매매계약을 체결한 매수자가 ♫♫♫를 지속 운영코자 하여 철거 비용 절감 등을 적극적으로 추진하지 않았다고 주장하였다.

7) ◆◆◆ 유로(○○○○사 ◀◀◀◀ 법인이 ◀◀◀◀ 정부와 복구보증계약(Decommissioning Security Agreement) 체결 시 산출한 20XX년도 ABEX)

8) 생산자산의 사용이 종료된 후에 그 자산을 해체하거나 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 지출액의 현재가치

9) ♫♫♫ 자산은 수익이 낮고, 철거비가 과다함('YY. Z. K.) / 철거비용 절감 가능성을 모색하여 마케팅 주요 포인트로 활용('ZZ. Q. XX.)

10) ZZZ사(용역사) Decommissioning Strategy 20XX

그러나 위 매각계약은 20XX년 Y월 매수자의 변심으로 매매계약 이행을 거부하여 결국 무산되었으며 매각을 재추진하더라도 다시 실패하거나 지연될 가능성은 여전히 있는 것으로 판단된다.

따라서 철거 비용 절감을 통한 매각가치 제고와 운영 경제성 확보는 여전히 필요하므로 매각 추진으로 인해 적극적인 철거 비용 절감을 도모하지 않았다는 ○○○○사의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 정부 협의 일정, 자산의 매각가치 증대 등을 고려하여 사전에 철거계획 수립 및 비용 절감방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)